

수원회생법원

제2회 채권자집회 조서

사건	2024하합256	파산선고	기일	2025. 11. 21. 10:50
재판장	판사 김상규		장소	수원법원종합청사
판사	남관모			제705호 법정
판사	배준익		공개여부	공개
법원	사무관 김홍문		고지된	
			다음 기일	2026. 1. 16. 10:30

사건과 당사자의 이름을 부름

신청인 겸 채무자 주식회사 대한상인 대표이사 최병선

불출석

파산관재인 변호사 강신하

출석

파산채권자의 출석상황은 [별첨 1 채권자 출석상황 및 의결권표] 기재와 같음

재판장

- 지금부터 2024하합256 채무자 주식회사 대한상인 에 대한 제2회 채권자집회를 개최하겠다고 선언
- 이 집회는 파산관재인이 2024. 6. 21. 파산선고 후에 파산재단으로써 파산절차의 비용을 충당하기에 부족하다는 이유로 파산폐지의 신청을 한 데 대하여 채권자의 의견을 듣고, 특별한 의견이 없으면 파산관재인의 임무종료를 위한 계산보고를 받고 이를 승인하기 위한 집회라고 설명
- 파산관재인은 파산폐지 신청의 사유를 설명하라고 명

파산관재인

[2025. 10. 20.자 이시폐지신청서]에 의하여 파산폐지 신청에 이르게 된 사정을 진술

재판장

출석한 파산채권자 윤한영에게 파산폐지에 관하여 의견이 있는지 묻다

파산채권자 윤한영

저는 채무자 법인인 주식회사 대한상회의 설립초기부터 채무자 법인과 영업을 한 사람으로 채무자 법인의 직원도 많이 알고 있습니다. 제가 채무자 법인과 일을 하고 받지 못한 돈이 있어 채무자 법인과 소송을 하였고 5년 정도의 소송 끝에 최종 대법원에서 일부 승소를 한 상태에서 채권 일부는 받았으나 일부 채권은 아직 변제 받지 못하고 있습니다. 채무자 법인은 온라인 쇼핑몰을 운영하는 회사인데 직원들도 그대로 있으면서 회사 명칭만 변경하여 운영하고 있으며 매출이 많이 나올 때는 900억 원 이상 나오는 회사입니다. 쇼핑몰 회사의 경우 사실상 자산이라는 것은 쇼핑몰 말고는 다른 자산은 거의 없고 있다고 하더라도 사무실 임차보증금 정도입니다. 제가 현장영업을 했기 때문에 거래처와 담당자분들과 지금도 연락을 주고받고 있는데 채무자 법인은 파산 이후에도 채무자 법인의 전무였던 양동군이 설립한 회사로 쇼핑몰을 이전하여 채무자 회사의 자금을 은닉하고 지금도 같은 온라인 쇼핑몰 영업을 계속하고 있는 상태입니다. 제가 이의를 제기하는 첫 번째는 채무자 법인의 매출은 온라인 쇼핑몰에서 나오고 있는데 이 쇼핑몰을 다른 회사에 양도를 했다고 하면 당연히 그 대금을 받고 양도를 하였을 것인데 그 대금이 어디 있는지 의문입니다. 현재 채무자 법인의 대표자인 최병선은 채무자 회사의 직원이 새로 설립한 회사에서 실제로 영업을 하고 있으며 새로 설립한 회사의 직원들도 채무자 회사의 직원들이 그대로 일을 하고 있습니다. 채무자 회사는 직원들에 대한 4대 보험 등도 채납하고 있었는데 채무자 회사의 직원들이 그대로 새로운 회사에서 일을 하고 있다는 것을 보면 이상하다는 생각이 들고 이런 점을 볼 때 채무자 회사가 의도적으로 재산을 빼돌리고 파산한 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이러한 점을 잘 살펴봐 주시기 바랍니다.

파산관재인

채권자 윤한영씨의 주장은 채무자 회사가 그 직원인 양동군이라는 분을 통해서 별개의 회사를 설립하여 회사를 운영하고 있으나 두 회사가 사실상 동일한 회사라는 것인데 동일한 회사라는 입증자료가 부족하여 채무자 회사는 사기파산에 대하여

무혐의 처분을 받았으므로 동일한 회사로 볼 수 없다고 생각합니다.

파산채권자 윤한영

당연히 두 법인은 별개의 법인인 것은 맞으나 채무자 회사는 매출이 연 200억 원씩 나오고 그러면 아무리 못해도 순수익이 5억 원에서 10억 원은 나오는 회사인데 그런 쇼핑몰을 운영하는 회사가 그냥 무상으로 새로운 회사에 넘겨주는 일은 없을 것입니다. 그러니 채무자 회사가 별개의 회사로 영업을 이전 하였을 때에는 양도양수계약서나 그 거래 금액이 있을 것이고 그 거래대금은 어떻게 사용되었는지 그러한 조사는 하였는지가 궁금합니다.

파산관재인

채무자 회사의 대표자는 영업을 양도한 것이 아니고 신설된 별개의 회사가 새로 영업을 한 것이라고 주장합니다. 또한 사기파산이라는 범죄 자료가 있지 않은 이상 채권자의 말씀을 받아들일 수 없습니다.

주심 판사

채무자 회사가 주식회사 대한상인 상호로 영업하던 시절에도 www.생큐마트.com을 통하여 회사를 운영하였고 신설법인도 www.생큐마트.com을 통해서 회사를 운영하고 있나요?

파산채권자 윤한영

네 그렇습니다.

재판장

1. 파산관재인에게 이의를 제기한 여러 파산채권자들의 의견을 반영하여 파산채무자의 재산상태 조사 방법이나 조사 결과에 대하여 조사보고를 할 것을 명
2. 위 조사보고가 완료되면 2026. 1. 16. 10:30 파산폐지에 관한 의견청취를 위한 채권자집회를 속행하겠다고 선언

집회 속행

법원 사무관

김 홍 문

전자서명완료

재판장 판사

김 상 규

전자서명완료

열람용

수원회생법원 제2부

2024하합256호 파산선고

채권자 출석 현황 표

2025. 11. 21.

채무자 주식회사 대한상인의
파산관재인 변호사 강신하



I . 출석현황표

신고 번호	채권자명	채권신고금액	출석현황			
			본인	날인	대리인	날인
1	신용보증기금	1,840,683,852				
2	하나카드 주식회사	51,554,182				
3	신한카드 주식회사	10,462,780				
4	주식회사 신한은행	288,191,745				
5	주식회사 케이비국민카드	46,406,101				
6	주식회사 우리카드	5,370,522				
7	주식회사 비에스온	34,111,515				
8	중소기업은행	49,605,937				
9	주식회사 에이블	176,012,256				
10	서울보증보험 주식회사	310,560,000				
11	윤한영	30,274,409	윤한영			
12	주식회사 국민은행	749,721,219				
13	주식회사 우리은행	398,790,557				

신고 번호	채권자명	채권신고금액	충족현황			
			본인	남인	대리인	남인
14	주식회사 우리은행	393,604,269				
합 계		4,385,349,344				

열람용